

元/亩的保证金，若秋季检查验收不合格，则保证金不予退还，并解除退耕还林承包合同。2018年2月8日，某师发出《关于印发〈退耕还林整改方案〉的通知》，要求某团场全面清理自2010年以来承包户退耕还林合同履行情况，落实违约责任；整改时限：2018年12月前。2018年3月9日，某团场根据上述通知，结合本团实际，制定某团场退耕还林承包管理办法。2019年4月27日，某团场向王某发出书面的《关于解除退耕还林升级改造土地租赁合同的通知函》，因王某违反案涉合同约定，且某团场多次通知整改仍无实际整改行动，现依据该合同约定解除与王某的租赁合同。2019年5月1日，某团场将该退耕还林地发包给案外第三人，该第三人于2019年6月19日已经在该退耕还林地开始打除草剂、切地。2019年6月19日，某团场向王某发出通知函，告知其与某团场签订的案涉土地租赁合同解除，土地收回，限其接到此通知15日内自行拆除所属的临时性住房并达到复垦平整状态，经某团场验收合格为止。

王某主张确认某团场发出解除合同通知函无效，其自2015年案涉土地通电后一直在种植树木，履行合同义务，并无放弃管理弃耕撂荒的行为，故某团场解除合同行为无效。某团场认为王某不仅符合“中途放弃管理弃耕撂荒”的约

定解除条件，还符合“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，合同目的不能实现”的法定解除条件，现案涉土地交由第三人种植三年多时间，案涉合同如不解除也不具备继续履行的条件。

【案件焦点】

某团场向王某发出解除案涉合同的通知函是否具有解除合同的效力。

【法院裁判要旨】①

新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院经审理认为：某团场于2019年4月27日向王某发出解除合同通知函后，即将案涉退耕还林地承包给第三人，第三人已经对该林地重新进行了平整，将王某种植的林木移除并重新进行了栽种，至今已经三年多，双方签订的案涉合同已经在事实上不能履行，该合同的权利义务已经实际终止，王某要求确认解除合同通知函无效的目的在于继续履行合同，故王某的请求与本案的实际情况已不相符，王某可对某团场的违约行为另行主张权利。关于王某请求确认案涉合同中关于苗木费自理、补贴金额、成活率等相关约定与《退耕还林条例》的规定不一致而无效的问题，因合同相关约定不存在违反《退耕还林条例》强制性规定的情形，故王某认为合同相关约定无效，不予支持。

新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第一百一十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决如下：

驳回王某的诉讼请求。

王某不服一审判决，提起上诉。

新疆生产建设兵团第七师中级人民法院经审理认为：王某与某团场签订的土地租赁合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律的禁止性规定，应为合法有效。双方当事人均应严格依照合同约定履行自己的义务。根据《中华

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

《中华人民共和国合同法》的相关规定，合同在符合法定或约定解除条件时，解除权人才解除。本案中，某团场以王某违反案涉合同第十条第一款、第十条第二款第二项约定，要求解除租赁合同。其中第十条第一款约定的是违约责任，并未对解除权进行约定；第十条第二款有关于解除租赁合同的约定，但是某团场未能提供证据证实王某存在合同约定的违约行为，且已达到解除合同的条件。故在双方当事人对解除合同未达成合意的情况下，某团场解除合同不符合法律规定。

新疆生产建设兵团第七师中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销一审判决；

二、2019年4月27日某团场向王某发出的《关于解除退耕还林升级改造土地租赁合同的通知函》无效；

三、驳回王某的其他诉讼请求。

某团场不服二审判决，申请再审。

新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院经审理认为：某团场与王某签订的案涉合同明确约定《退耕还林条例》为订立合同的法律依据，合同履行的各项管理标准也是按照《某团场退耕还林考核验收标准》执行，王某也因此享有退耕还林资金补助，故在本案中应当考虑退耕还林的目的是否实现以及合同能否继续履行。

新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第一款规定，裁定：

指令新疆生产建设兵团第七师中级人民法院再审本案。

新疆生产建设兵团第七师中级人民法院经审理认为：首先，关于本案是否符合案涉合同约定的解除条件。某团场解除合同通知函载明的王某违反案涉合

同第十条第一款，但该条款系赔偿责任约定，并非解除条件的约定；违反案涉合同第十条第二款第二项即“改变土地用途和种植范围，以及租赁期内中途退包、私自转让、转租、转包，中途放弃管理弃耕撂荒”，但某团场提供的证据无法达到证实王某存在该条款的严重违约行为，亦无证据证明王某符合案涉合同约定解除权的其他条款，所以本案没有达到合同约定的解除条件。

其次，关于本案是否符合“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；迟延履行债务或有其他违约行为致合同目的不能实现”的法定解除条件。某团场在2017年6月29日和王某签订《补充协议》，载明：“责令必须在2017年秋季按照合同要求完成种树任务，若秋季检查验收不合格，解除退耕还林承包合同。”但某团场未提供2017年秋季案涉土地验收不合格及之后催告的证据。案涉土地租赁合同涉及的土地用于种植用材林，即通过承包方种植林木达到实现生态效益和经济效益有效结合的目的，合同第五条约定各项管理标准按《某团场退耕还林考核验收标准》执行，某团场提供的该标准系2017年11月30日制定，《某团场退耕还林承包管理办法》系2018年3月9日制定，案涉合同及《某团场退耕还林考核验收标准》《某团场退耕还林承包管理办法》规定的验收标准不统一、不清晰。结合案涉土地的状况及本地的自然条件等客观因素，以及案涉合同虽于2012年签订，但案涉土地在2015年才实现通电，至2019年4月某团场发出解除通知，仅种植三年多的事实，无法得出案涉合同已无法实现合同目的的结论。故本案亦不符合合同的法定解除条件。综上所述，某团场再审请求不能成立，原二审判决并无不当，应予维持。

最后，王某在案涉土地的投入、管理方面确实存在不到位之处，与其他农户种植情况较好的地块差别较大，但本案亦缺乏某团场在王某种植作物时按照合同约定进行技术指导的证据，加上其他客观因素共同造成王某种植林木质量不高。某团场在2019年4月27日向王某发出解除通知函，让王某在接到通知后两个工作日内办理土地移交和相关手续，在王某未行使合法有效的救济途径时，某团场于2019年5月1日将案涉土地另行发包给第三人，且该第三人已对案涉土地上王某种植的林木进行更换，重新栽种。本案双方当事人应本着客观、

合理的原则另行协商解决赔偿损失事宜。

新疆生产建设兵团第七师中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第二百一十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第四百零五条第一款规定,判决如下:

维持二审民事判决。

【法官后语】①

合同解除是合同履行过程中较为常见的一种合同权利义务关系终止的情形,旨在解决有效成立的合同提前终止的问题。合同解除事关当事人权利义务的终止与清算,形成权、抗辩权的产生与适用以及违约责任的承担与免除等,在合同法中有着十分重要的作用和地位。根据解除条件以及发生原因的不同,可以将合同解除权分为两类:(1)法定解除权,是指合同生效后未履行或者未履行完毕前,当事人在法律规定的解除事由出现时,通过行使解除权而使合同关系归于消灭。(2)约定解除权,是指当事人在合同中约定合同解除的条件,当该条件成就时,被赋予解除权的一方或者双方就可以行使解除权,使合同发生解除的效果。

人民法院在审理涉及合同解除权的案件时,需审查发出解除通知一方是否享有解除权,主要有以下几点考虑:一是从法条文义来看,享有解除权需要基于特定的情形,人民法院应当审查发出解除通知的一方是否享有约定或者法定的解除权,只有享有法定或者约定解除权的当事人才能以通知的方式解除合同。二是从法理上讲,合同解除权是形成权,合同一旦解除对双方当事人权利义务影响巨大,应对合同解除权的行使加以严格限制,以维护社会经济秩序的稳定。无论是法律规定的解除权还是当事人事先约定的解除权,都必须具备一定的条件,满足了这些条件,当事人才能行使解除权。如果不以此对合同解除权的行使进行限制,则当事人动辄以通知的形式解除合同,极易导致当事人滥用合同

①本书【法官后语】所涉法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新,下文不再对此进行提示。

解除权，危害合同关系的稳定性和交易安全。三是从权利义务平衡的角度来看。法律并未对发出通知的形式作出明确要求，但对受领通知一方的异议方式却作出严格的规定，那就是只能通过诉讼或者仲裁的方式提出异议。相比之下，发出解除合同的通知成本很小，而以诉讼或者仲裁的方式提出异议，需要投入相对高昂的人力、物力、财力。为弥补此种权利义务的不均衡、不对等，有必要适当提高对发出通知一方的条件要求，这就要求其享有合同解除权这种实体权利。如果不享有合同解除权的一方甚至违约方发出解除通知，也要求受通知一方以诉讼或者仲裁方式提出异议，其结果只能是让守约方的利益受损。

本案中，某团场以通知函的形式向王某发出解除合同的通知，但是某团场既不能证明王某存在能够导致合同解除的违约行为，也不能证明存在可解除合同的法定事由，其通知因不符合约定解除和法定解除的条件而无效。

编写人：新疆生产建设兵团第七师中级人民法院 姚春辉

村委会未经民主议定程序擅自将土地发包给 本集体经济组织以外主体的合同无效

—— 于某某诉某村委会土地承包经营权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省鸡西市中级人民法院(2023)黑03民终1579号民事判决书

2. 案由：土地承包经营权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 于某某

被告(上诉人):某村委会

【基本案情】

2012年12月28日,某村委会为甲方,于某某为乙方签订合同书一份,约定:“一、甲方将其所有的位于该村五组某石场废弃地40亩(大亩)以叁万元的价格转让给于某某使用。二、使用期限为65年,自2012年12月28日至2077年12月28日止。三、转让土地用途:乙方建厂房进行型煤生产,畜牧养殖、挖鱼塘从事渔业养殖、种植林木、建造山庄从事饭店服务经营等。四、使用权限……七、乙方在合同签订时一次性向甲方支付转让款叁万元,此协议同时具有收条的法律效力,甲方无须另行给乙方出具收条。八、乙方在该土地上建造的建筑物、相关附属物及设施,所有权归乙方,在合同到期后,甲方将对该建筑物、相关附属物及设施回收,并按回收时评估价格给付乙方补偿款。九、违约责任:1.甲方在合同有效期限内不得收回土地,否则甲方向乙方赔偿转让款的十倍和乙方平整土地的费用和不动产当时价值作为违约金。2.乙方按照合同约定及时向甲方支付转让款。”某村委会时任主任郭某某在甲方代表人处签字,某村委会时任会计马某某在见证人处签字,于某某在乙方处签字,并加盖某村委会公章和乡合同专用章。于某某于签订合同的同时将现金3万元交给郭某某,